

Flüchtlinge unter sich INHAFTIERUNG Niedersachsen trennt Abschiebehäftlinge wieder von Untersuchungs- und Strafgefangenen und erfüllt damit - widerwillig - rech....

Flüchtlinge unter sich; INHAFTIERUNG Niedersachsen trennt Abschiebehäftlinge wieder von Untersuchungs- und Strafgefangenen und erfüllt damit - widerwillig - rechtliche Vorgaben

taz, die tageszeitung

Donnerstag 02. Januar 2014

Copyright 2014 Contrapress media GmbH Vervielfältigung nur mit

Genehmigung des taz-Verlags All Rights Reserved



Section: NORD AKTUELL; S. 22

Length: 382 words

Byline: KAI VON APPEN

Highlight: INHAFTIERUNG Niedersachsen trennt Abschiebehäftlinge wieder von Untersuchungs- und Strafgefangenen und erfüllt damit widerwillig rechtliche Vorgaben

Body

VON KAI VON APPEN

Niedersachsen wird wieder rechtstreu was die Unterbringung von Abschiebehäftlingen angeht. Mit dem Jahreswechsel ist die Abteilung Langenhagen der Justizvollzugsanstalt Hannover wieder eine ausschließliche Abschiebungshafteinrichtung geworden. Das hat das niedersächsische Innenministerium dem Celler Landgericht mitgeteilt.

Flüchtlinge und Migranten, die sich einer staatlich angeordneten Ausreise widersetzen, sind nicht als Verbrecher anzusehen: Das geht aus einer Richtlinie der Europäischen Union aus dem Jahre 2008 hervor. Diese Menschen müssen daher im Falle einer Inhaftierung zum Zweck der gewaltsamen Abschiebung separat von normalen Untersuchungs- oder Strafgefangenen eingesperrt werden.

In Folge des Föderalismusprinzips unterliegt der Strafvollzug in der Bundesrepublik der Länderkompetenz. 1999 konzipierte die damalige rot-grüne niedersächsische Landesregierung die Einrichtung in Langenhagen als reine Abschiebestation. Deren Auslastung allerdings sank, so dass später das inzwischen CDU-geführte Justizministerium auf die Idee kam, verstärkt auch Strafgefangene in der Anlage unterzubringen.

Zwar waren weibliche Abschiebehäftlinge strikt getrennt untergebracht, wurden in der sogenannten Freizeit jedoch mit Strafgefangenen umgeschlossen, um einer Isolation entgegenzuwirken. Inzwischen liegt dem Europäischen Gerichtshof ein Vorlagebeschluss des Bundesgerichtshofs vor: Es soll prüfen, ob eine derartige Mischunterbringung dem europäischen Recht entspricht.

Nicht zuletzt zur Vermeidung von Rechtsunklarheiten werde Langenhagen ab dem 1. 1. 2014 der ursprünglichen Bestimmung als reine Abschiebehafteinrichtung zurückgeführt, teilt Wilfried Burkhardt vom niedersächsischen Innenministerium dem Celler Landgericht mit. Das geschehe in Abstimmung mit dem Justizministerium und laut

Flüchtlinge unter sich INHAFTIERUNG Niedersachsen trennt Abschiebehäftlinge wieder von Untersuchungs- und Strafgefangenen und erfüllt damit - widerwillig - rech....

dem rot-grünen Koalitionsvertrag. In Langenhagen untergebrachte Strafgefangene werden demnach in die Hauptanstalt Hannover oder in andere Einrichtungen verlegt.

Das Land reagiere spät und widerwillig, sagt der hannoversche Rechtsanwalt Peter Fahlbusch, der in Celle für einen Mandanten geklagt hatte. Aber die verfassungswidrige Unterbringung hat wohl nun ein Ende.

Flüchtlinge, die sich einer angeordneten Ausreise widersetzen, sind nicht als Verbrecher anzusehen

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: ABSCHIEBUNG (91%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); GEFÄNGNISSE (90%); GEFÄNGNISSTRAFEN (90%); VERHAFTUNGEN (90%); JUSTIZMINISTERIEN (78%); RECHTSANWÄLTE (78%); GERICHTE DER EUROPÄISCHEN UNION (77%); INTERNATIONALE GERICHTSHÖFE & TRIBUNALE (77%); EU-REGULIERUNG (76%); POLITIK (76%); EUROPARECHT (71%); EUROPÄISCHE UNION (71%); INSTITUTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION (71%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (69%)

Organization: EUROPEAN UNION (57%)

Industry: RECHTSANWÄLTE (78%)

Geographic: HANNOVER, DEUTSCHLAND (88%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (92%); NIEDERSACHSEN, DEUTSCHLAND (90%); EUROPA (88%)

Load-Date: January 1, 2014